

โทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ระยะเวลาตามสัญญาสัมปทานดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า หากปล่อยให้มีการประมูลคลื่นความถี่ที่พิพาท จะทำให้บริษัท ทีโอทีฯ ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่เดิมและมีผลต่อการด้อยค่าของทรัพย์สินและอุปกรณ์ในระบบที่ได้รับมอบคืนตามสัญญา ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดว่าสิทธิการใช้คลื่นความถี่ของบริษัท ทีโอทีฯ สิ้นสุดลงเมื่อใด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดเชยระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวให้แก่บริษัท ทีโอทีฯ นั้น โดยที่สหภาพแรงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างของลูกจ้าง ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง หรือระหว่างลูกจ้างด้วยกันเอง รวมทั้งการดำเนินงานและให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและรักษาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจที่ผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างอยู่เท่านั้น ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงเห็นได้ว่า การรักษาผลประโยชน์ตามบทบัญญัติดังกล่าวต้องเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในฐานะนายจ้างและลูกจ้าง มิได้ถึงขนาดมีอำนาจกระทำการเป็นนายจ้างหรือฝ่ายบริหารเสียเอง แม้การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการภายนอกองค์กร และมีผลกระทบต่อองค์กรและกระทบต่อเนื่องมาถึงสมาชิกของผู้ฟ้องคดีก็ตาม ดังนั้น เมื่อคดีนี้เป็นการกล่าวอ้างความเสียหายที่มีผลโดยตรงต่อบริษัท ทีโอทีฯ จึงเป็นหน้าที่ของบริษัท ทีโอทีฯ ที่ต้องใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลด้วยตนเอง การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้มีผลโดยตรงต่อผู้ฟ้องคดี และแม้ผู้ฟ้องคดีอาจจะมีความเสียหายจากสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทีโอทีฯ ซึ่งเป็นนายจ้าง โดยอาจดำเนินการใด ๆ เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ดังกล่าว แต่หน้าที่นั้นย่อมไม่รวมถึงสิทธิในการฟ้องคดีของบริษัท ทีโอทีฯ ด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๓/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลเงินอุดหนุนการรักษานกกีแอ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ฟ้องว่า คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอุดหนุนการรักษานกกีแอ่นจังหวัดชุมพร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการประมูลเงินอุดหนุนการรักษานกกีแอ่นเพื่อให้สัมปทานเก็บรักษานกกีแอ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพรไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการดำเนินโครงการดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประมูล



เงินอากรรังนกก็แน่นอนและได้เข้าทำสัญญาสัมปทานกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ฟ้องคดีได้เข้าเก็บรังนกก็แน่นอนในปีแรกตามสัญญาไปแล้ว แต่ไม่อาจชำระเงินอากรรังนกในปีดังกล่าวได้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ขยายระยะเวลาชำระเงินอากรให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเห็นได้ว่ามูลเหตุแห่งความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีเกิดจากข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการชำระเงินอากรรังนกก็แน่นอนตามข้อกำหนดของสัญญาสัมปทานเก็บรังนกก็แน่นอนที่ทำไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้เกิดจากการดำเนินการประเมินเงินอากรรังนกก็แน่นอนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากการดำเนินการประเมินเงินอากรรังนกก็แน่นอนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนการดำเนินโครงการดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๕๓/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

กรณีผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติเพื่อความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฟ้องว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่กำหนดวันออกเสียงประชามติโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งจะต้องดำเนินการภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ตามที่กำหนดในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่งผลให้การกำหนดหน่วยออกเสียงและการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ ไม่สามารถทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะทำให้การใช้สิทธิออกเสียงประชามติของผู้ฟ้องคดีเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย จึงก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการให้ถูกต้องหรือมีคำสั่งว่าการกำหนดวันออกเสียงประชามติดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นโมฆะ นั้น เห็นว่า โดยที่การกำหนดวันออกเสียงประชามติเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นการดำเนินการตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ จึงเป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดี มิใช่การวินิจฉัยชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ กำหนดให้วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นวันออกเสียงประชามติ เพื่อให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ แล้ว คำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ประกาศกำหนดวันออกเสียงประชามติ ในราชกิจจานุเบกษา จึงเป็นการขอในเรื่องที่มีการดำเนินการไปแล้ว ซึ่งถึงแม้จะเป็นการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนที่จะมีการใช้บังคับพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไปก็ตาม แต่การที่มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดวันออกเสียง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก็โดยเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบกำหนดวันออกเสียงประชามติ และไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติตามวันเวลาที่กำหนด ซึ่งตามคำฟ้องไม่ปรากฏว่า การประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีอย่างไร เช่น ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ทราบวันออกเสียงประชามติ ไม่มีสิทธิออกเสียง หรือเสียหายต่อสิทธิอื่นใด ในการออกเสียงประชามติของผู้ฟ้องคดี อีกทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยไม่ดำเนินการให้มีการกำหนดหน่วยออกเสียงประชามติและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง อันเป็นหน้าที่ที่ต้องเนื่องจากการกำหนดวันออกเสียงประชามติตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติรวมทั้งผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ ต่อศาล ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๑๕/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสือเรียกประชุมใหญ่ประจำปี ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และเพิกถอนมติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๓ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ให้นาย ว. ได้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ นั้น โดยที่มาตรา ๑๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ในการประชุมใหญ่ครั้งใด ถ้าได้มีการนัดประชุมหรือการลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบังคับของสมาคม



หรือบทบัญญัติในส่วนนี้ สมาชิกหรือพนักงานอัยการอาจร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมใหญ่ครั้งนั้นได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงประชาชนธรรมดาและอดีตนักกีฬาฟุตบอล มิได้เป็นสมาชิกของสมาคมตามคำนิยามในข้อ ๖ ของข้อบังคับลักษณะปกครองของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิที่จะเข้าร่วมในการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และไม่อาจร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๓ ดังกล่าวได้ ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่จะมียกฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๑/๒๕๕๘)

(๔) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการละเลยต่อหน้าที่

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้นายกเทศมนตรีตำบลตาเกา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เทศบาลตำบลตาเกา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ผู้ฟ้องคดีและชาวบ้านที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการประกอบกิจการลานมันฮ้องเต้พีซผล นั้น เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีและชาวบ้านที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับลานมันฮ้องเต้พีซผลได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากกลิ่นเหม็นและฝุ่นละอองที่เกิดจากการประกอบกิจการลานมันดังกล่าวตลอดช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการประกอบกิจการลานมันฮ้องเต้พีซผลเข้าข่ายเป็นกิจการโรงงานจำพวกที่ ๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว

ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีก็ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ โดยหนังสือที่ส่งถึงผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ แม้จะเป็นเรื่องการคัดค้านการตั้งสถานมันฮ้องเต้พืชผลก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีการกล่าวอ้างว่า การดำเนินกิจการลานมันดังกล่าวจะก่อให้เกิดเหตุรำคาญในเรื่องกลิ่นเหม็นและฝุ่นละออง กับผู้ฟ้องคดีและชาวบ้านที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงเจ้าของกิจการลานมันดังกล่าว ได้เริ่มดำเนินกิจการโดยมีการรับซื้อและแปรรูปห้วมันสำปะหลังแล้ว โดยไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ได้มีการดำเนินการกับเจ้าของกิจการลานมันดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งหากข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแล้ว ก็เป็นเรื่องที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่จะต้องดำเนินการ ตรวจสอบและควบคุมดูแลการประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ เพื่อให้การประกอบ กิจการโรงงานข้างต้นเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อให้เหตุเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้น กับผู้ฟ้องคดีและชาวบ้านที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหมดสิ้นไป โดยหากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ ไม่ได้ดำเนินการควบคุมดูแลการประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวเพื่อให้เหตุเดือดร้อนรำคาญ ในเรื่องกลิ่นเหม็นและฝุ่นละอองหมดสิ้นไปตามอำนาจหน้าที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่มีอยู่ ย่อมถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๒๔/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ขอตรวจสอบความมีอยู่ของหนังสือ มอบอำนาจให้จัดการหรือดำเนินการและเอกสารหลักฐานตามข้อ ๗ (ค) ของระเบียบคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จากกรณีที่ ผู้ฟ้องคดียื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานของกองทัพเรือโดยการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ แต่ได้รับการปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารของราชการดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ร้องเรียนกรณีข้างต้นต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ไม่ได้รับการแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จัดส่งเอกสารราชการตามคำขอของผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับแต่ วันที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ขอข้อมูลข่าวสาร จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนตามคำขอ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน



หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ประกอบกับ คำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จัดส่งเอกสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดี เป็นคำขอที่ศาลสามารถกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีในข้อหาดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๔/๒๕๕๘)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดซึ่งอยู่อาศัยหรือประกอบกิจการในพื้นที่ชุมชนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตรารัต จังหวัดตรารัต ฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกใบอนุญาตให้บริษัท ส. ก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการคมนาคมและขนส่ง การสาธารณสุข โภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตต่อผู้อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการในชุมชนท้องถิ่นนั้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองออกคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในอาคาร รวมทั้งให้รื้อถอนอาคารดังกล่าว นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ดี การฟ้องขอให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร อันเนื่องมาจากการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น ซึ่งกรณีนี้เฉพาะเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคารที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับอาคาร หรือบุคคลซึ่งความเป็นอยู่หรือการใช้สอยที่ดินหรืออาคารที่ถูกกระทบกระเทือนเนื่องจากการก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จึงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือ

เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เท่านั้น อันเป็นเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เมื่อหลักฐานตามสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดมีที่อยู่อาศัยในตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด ซึ่งเป็นท้องที่เดียวกันกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองออกใบอนุญาตให้บริษัท ส. ก่อสร้าง
อาคารพาณิชย์กรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดไม่แสดงหลักฐานต่อศาลว่า
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคารที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับอาคารตามที่ถูกฟ้องคดี
ทั้งสองอนุญาตให้ก่อสร้างหรือไม่ อย่างไร ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นก็ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด
ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดทำคำชี้แจงต่อศาล นอกจากนี้
ในคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดกล่าวอ้างแต่เพียงว่ามีที่อยู่อาศัย
หรือประกอบกิจการในตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เท่านั้น โดยไม่แสดง
หลักฐานว่ามีที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการใกล้ชิดหรือติดต่อกับอาคารตามที่ถูกฟ้องคดี
ทั้งสองอนุญาตให้ก่อสร้างแต่อย่างใด รวมทั้งไม่ชี้แจงหรือแสดงหลักฐานต่อศาลว่าการอนุญาต
ให้ก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทำให้ความเป็นอยู่หรือการใช้สอยที่ดิน
หรืออาคารของผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดได้รับผลกระทบในเรื่องใด เพียงแต่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้ที่อยู่อาศัย
หรือประกอบกิจการในชุมชนตำบลวังกระแจะเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดจึงไม่เป็นผู้ได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากความไม่มั่นคงแข็งแรง
ความปลอดภัยของอาคาร การเกิดอัคคีภัย หรือความสวดกแก่การจราจร จากการอนุญาต
ให้ก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด นอกจากนี้ การที่
ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองออกคำสั่งห้ามมิให้
บริษัท ส. ใช้หรือเข้าไปในอาคาร และให้รื้อถอนอาคารดังกล่าว นั้น เป็นการกล่าวอ้างว่า
ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเลยต่อหน้าที่ไม่ออกคำสั่งห้ามมิให้บริษัท ส. หรือบุคคลใด ๆ ใช้หรือ
เข้าไปในอาคาร และไม่ออกคำสั่งให้บริษัท ส. รื้อถอนอาคาร เนื่องจากการออกใบอนุญาต
ให้ก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขได้ โดยไม่ปรากฏว่า
ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดได้มีหนังสือร้องขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพื่อให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายกำหนดเสียก่อน กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่ามีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งเกิดขึ้น
ระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ อันมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ คส.๑๒/๒๕๕๙)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเกษตรวิสัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยใช้แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เป็นหลักฐาน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้นัดรังวัดที่ดินดังกล่าวแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ลงชื่อรับรองแนวเขตให้ โดยอ้างว่าแนวเขตการปกครองไม่ชัดเจน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ และผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกใบนัดทำการรังวัดที่ดินในวันเดียวกัน โดยได้นัดผู้ฟ้องคดีทำการรังวัดที่ดินในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และช่วงรังวัดได้ทำการรังวัดที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ จึงเห็นได้ว่าในวันยื่นฟ้องคดียังไม่มีข้อพิพาทที่เป็นมูลเหตุอันเกิดจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี อันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ในการดำเนินการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๗/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพลู (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รับหนังสือของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ตรวจสอบทะเบียนราษฎรของบ้านเลขที่ซึ่งเป็นสถานที่ที่บุตรชายของผู้ฟ้องคดีถูกจับกุม แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาจะฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่าละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ แต่การจะพิจารณาว่ากรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หรือไม่นั้น จะต้องเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติด้วย ดังนั้น เมื่ออำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบทะเบียนราษฎรเป็นอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนราษฎรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มิใช่เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้จึงไม่ได้เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ของ

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๓/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ขอตรวจสอบความมีอยู่ของหนังสือมอบอำนาจให้จัดการหรือดำเนินการและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานของกองทัพอากาศโดยการไฟฟ้าสวัสดิการสหกิจ แต่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารดังกล่าวในความครอบครอง ผู้ฟ้องคดีจึงได้ร้องเรียนการกระทำดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะอนุกรรมการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการถึงผู้ฟ้องคดี สรุปได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีประกอบกับเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว เชื่อว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่มีเอกสารตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งผลการพิจารณาข้อร้องเรียนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีในข้อหานี้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๔/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการ

แผ่นดิน

ผู้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรนั้น ไม่ใช่บุคคลใดก็ได้ที่พบเห็นว่ามีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรแล้วจะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ทุกกรณี แต่ผู้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีพิพาทดังกล่าวได้อย่างน้อย



จะต้องแสดงให้เห็นได้ว่า ตนเป็นบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้โดยตรงและเป็นการเฉพาะตัวจากการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนั้นล่าช้าเกินสมควร และการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย จำต้องขอให้ศาลมีคำสั่งบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นราษฎรและนักการเมืองท้องถิ่น เคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีของเทศบาลตำบลบ้านฝาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย จากกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการเอาผิดกับนาย ป. อดีตนายกเทศมนตรีของผู้ถูกฟ้องคดี ภายหลังจากที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองของนาย ป. ที่สั่งให้อดีตรองนายกเทศมนตรีของผู้ถูกฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนตามกฎหมายให้แก่อดีตรองนายกเทศมนตรีดังกล่าว นั้น เห็นว่า หากนาย ป. กระทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีเสียหายตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างจริง ผู้ที่ได้รับความเสียหายก็คือผู้ถูกฟ้องคดี มิใช่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ในกรณีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๖/๒๕๕๘)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความประสงค์จะวางท่อประปาเพื่อนำน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินมาใช้ในแปลงเกษตรของตน ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีวางท่อประปาในทางสาธารณะได้ นั้น แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ทางสาธารณะที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะวางท่อประปาพาดผ่านนั้น เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่เมื่อพิจารณาอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ประกอบกับข้อ ๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้วเห็นได้ว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่ก็ไม่มีอำนาจในการเข้าใช้ประโยชน์ หรือการอนุญาตให้บุคคลใดเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเข้าใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือยอมให้บุคคลอื่นเข้าใช้ที่ดินดังกล่าวโดยไม่หวงกันไม่ได้

ก็ต่อเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือบุคคลนั้น ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีฐานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตท้องที่จังหวัดสำหรับการอนุญาตตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๐๙/๒๕๓๘ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๘ ซึ่งในการขออนุญาตผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยต้องยื่นคำขอตามแบบที่ทางราชการกำหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง ซึ่งก็คือนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา เพื่อเสนอเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้มีหน้าที่ในการรับคำขออนุญาตหรือส่งต่อคำขออนุญาต หรือมีหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตตามคำขอของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด คงมีหน้าที่เพียงชี้แจงความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่ได้มีการสอบถามเท่านั้น และแม้จะปรากฏต่อมาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการสำรวจพื้นที่และตรวจสอบแนวเขตการวางท่อแล้ว พบว่าบางส่วนอยู่นอกเขตทางสาธารณะ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินก่อน ส่วนที่อยู่ในเขตทางสาธารณะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างถนน จึงอาจทำให้ก่อให้เกิดการชำรุดเสียหายและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างถนนดังกล่าว เห็นควรสร้างถนนให้เสร็จก่อนจึงดำเนินการวางท่อต่อไป กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่ามีผลเป็นการกระทบต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงยังมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๑/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสี่รายซึ่งเป็นลูกจ้างประจำ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) (ผู้ถูกฟ้องคดี) กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจำในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้เท่าเทียมหรือสอดคล้องกับมาตรฐานสำหรับลูกจ้างประจำในสังกัดของส่วนราชการอื่นนั้น เห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดแล้ว

ส่วนการพิจารณากำหนดมาตรฐานทั่วไปสำหรับตำแหน่งลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องพิจารณากำหนดให้เหมาะสม



กับลักษณะการบริหารและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยอยู่ภายใต้มาตรฐานกลาง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กำหนด ซึ่งไม่มีบทกฎหมายใดกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องกำหนดมาตรฐานทั่วไป สำหรับตำแหน่งลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่ง ลูกจ้างประจำของส่วนราชการอื่น อีกทั้ง ลักษณะการบริหารและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลแตกต่างกับส่วนราชการอื่น ซึ่งไม่สามารถนำมาเทียบเคียงกันได้ จึงเป็นอำนาจหน้าที่ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป อันเป็นการบริหารงานภายในของผู้ถูกฟ้องคดีโดยเฉพาะ ศาลไม่อาจก้าวล่วงเข้าไปมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีหรือเข้าไปใช้อำนาจแทนผู้ถูกฟ้องคดีในการ พิจารณาเรื่องดังกล่าวได้

นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ มีหนังสือ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานสำหรับตำแหน่งลูกจ้างประจำในสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลให้สอดคล้องกับลูกจ้างประจำของส่วนราชการอื่น มีลักษณะเป็นเพียงข้อเสนอ ที่ยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของ ลูกจ้างประจำในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้เท่าเทียมหรือสอดคล้องกับมาตรฐานสำหรับ ลูกจ้างประจำในสังกัดของส่วนราชการอื่นเท่านั้น ยังมิได้มีมูลพิพาทใดเกิดขึ้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสี่ราย จึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ที่จะมิสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นอาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ให้ทำสัญญาจ้างศึกษาวิจัยกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจำนวน ๒ โครงการ และทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยกับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจำนวน ๑ โครงการ นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งการให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงิน ทั้ง ๓ โครงการ ตามระเบียบของทางราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อข้อเท็จจริงขณะยื่นคำฟ้อง ปรากฏแต่เพียงว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตกลงรับผลงานของผู้ฟ้องคดี และได้จ่ายเงินค่าจ้างในงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วจำนวน ๑ โครงการ โดยไม่ปรากฏว่าได้มีการตกลงรับผลงานของผู้ฟ้องคดีและจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ตามโครงการเดียวกันในงวดงานอื่น หรือในโครงการที่เหลืออีกแต่อย่างใด อีกทั้ง

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก็ยังไม่ได้ตกลงตรวจรับผลงานของผู้ฟ้องคดีและจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช่นเดียวกัน ดังนั้น แม้ในคำอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่า ในระหว่างฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญว่าได้ตรวจรับงานโครงการวิจัยงวดที่ ๒ ของผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาแล้ว กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๙/๒๕๕๘)

(๕) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการปฏิบัติหน้าที่
ล่าช้าเกินสมควร

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเกษตรวิสัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีล่าช้า นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้นำหลักฐาน ส.ค. ๑ ไปยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีในเวลาภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้น กรณีจึงยังไม่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีอันเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๓/๒๕๕๘)



(จ) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้จัดหาตู้โทรศัพท์สาธารณะรูปแบบใหม่ พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าตามสัญญาธุรกิจโฆษณาบนตู้โทรศัพท์สาธารณะกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่สำนักงานเขตราชเทวีส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการรื้อถอนตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ติดตั้งจำนวน ๘ ตู้ โดยอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา โดยมีได้แจ้งเตือนการรื้อถอนให้ผู้ฟ้องคดีทราบก่อนดำเนินการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหากกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) เห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งป้ายโฆษณา ผู้ถูกฟ้องคดีชอบที่จะรื้อถอนเฉพาะป้ายโฆษณาที่อยู่บนตู้โทรศัพท์สาธารณะ มิใช่รื้อถอนตู้โทรศัพท์สาธารณะทั้งตู้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนตู้โทรศัพท์สาธารณะทั้งหมดที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีติดตั้งไว้แล้ว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาธุรกิจโฆษณาบนตู้โทรศัพท์สาธารณะกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวน ๕ ฉบับ และต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญาดังกล่าวกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมีสาระสำคัญของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตกลงให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดหาตู้โทรศัพท์สาธารณะรูปแบบใหม่ พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และตกลงให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการทำธุรกิจโฆษณาบนตู้โทรศัพท์ตลอดระยะเวลาและตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ หลังจากนั้น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ทำข้อตกลงโอนสัญญาทำธุรกิจโฆษณาบนตู้โทรศัพท์สาธารณะกับผู้ฟ้องคดี และบริษัท พ. โดยมีสาระสำคัญของ ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงโอนสิทธิในการบริหารสื่อโฆษณาตามสัญญาทำธุรกิจโฆษณา รวมถึงสิทธิและหน้าที่ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหรือเกิดจากสัญญาทำธุรกิจโฆษณาให้แก่ บริษัท พ. (ผู้รับโอนสิทธิ) โดยผู้ฟ้องคดียังไม่หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญาทำธุรกิจโฆษณาบนตู้โทรศัพท์จนกว่าสัญญาจะสิ้นสุด และผู้รับโอนสิทธิหลุดพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาแล้ว ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดียังมีสิทธิและหน้าที่ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหรือเกิดจากการทำสัญญาทำธุรกิจโฆษณาจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุด และผู้รับโอนสิทธิหลุดพ้น

ความรับผิดชอบตามสัญญาแล้ว ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เมื่อสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้ออกหนังสือแจ้งให้บริษัทผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ติดตั้งจำนวน ๘ ตัว ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา โดยมีได้แจ้งเตือนการรื้อถอนให้ผู้ฟ้องคดีทราบก่อนดำเนินการนั้น ย่อมกระทบสิทธิในการทำธุรกิจโฆษณาของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจำต้องมีค่าบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๕/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่สัญญาจ้างก่อสร้างกับหน่วยงานราชการฟ้องว่า ปลัดกระทรวงแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และประธานกรรมการค่าจ้าง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อกำหนดค่าแรงขั้นต่ำในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งทำสัญญากับหน่วยงานราชการในพื้นที่ดังกล่าวก่อนที่จะมีประกาศพิพาทได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากต้นทุนค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอให้กระทรวงแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) เยียวยาความเดือดร้อนเสียหายดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าก็ได้ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมทั้งมิได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ฟ้องคดีเช่นเดียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามที่หน่วยงานราชการเคยถือปฏิบัติมา ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าช่วยกันหรือแทนกันชำระเงินค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้นตามสัญญาจ้าง นั้น เมื่อประกาศคณะกรรมการค่าจ้างที่พิพาททั้งสองฉบับมีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ อันมีสภาพเป็นกฎ กรณีตามคำฟ้องจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากกฎหมายมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และคำขอของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้เป็นคำขอให้ศาลปกครองออกคำสั่งบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒



วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าและมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๑/๒๕๕๘ และ ที่ ๖๒๗/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน ไม่มีเอกสารสิทธิ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองสามคลอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการขุดลอกสระ (แก้มลิง) ในที่ดินบริเวณหนองสามคลอง อันรวมถึง ที่ดินซึ่งผู้ฟ้องคดีครอบครองและทำประโยชน์อยู่ด้วย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขุดดินในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ และปรับสภาพที่ดิน ให้กลับสู่สภาพเดิม รวมทั้งขอให้ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดี กล่าวอ้างว่าเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท โดยไม่ได้อ้างว่ามีกรรมสิทธิ์ ในที่ดินดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยอมรับในคำให้การว่า ทางราชการได้ยินยอมให้ราษฎร รวมทั้งผู้ฟ้องคดีเข้าครอบครองทำกินในที่ดินพิพาท จึงรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพาบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๔ (๒) และข้อ ๕ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีเข้าครอบครองทำกินในที่ดินพิพาท ดังนั้น ไม่ว่าที่ดินพิพาทจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ สิทธิของผู้ฟ้องคดีในการทำกิน ในที่ดินพิพาทย่อมได้รับความคุ้มครอง และถึงแม้ต่อมาจะมีการตราพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน อันมีผลทำให้ที่ดินข้างต้น ตกเป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใช้ในการจัดรูปที่ดินตามมาตรา ๔๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ แต่ก็ยังเป็นระยะเวลาหลังจากที่ ผู้ฟ้องคดีเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว อีกทั้ง ไม่ปรากฏว่ากระทรวงเกษตร และสหกรณ์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทได้โต้แย้งคัดค้านการครอบครองที่ดินของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการดำเนินการขุดลอกสระในที่ดินพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและมีสิทธิฟ้องคดีนี้ โดยศาลไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่า

ที่ดินพิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๔๒๒/๒๕๕๙)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม (ผู้ถูกฟ้องคดี) รื้อถอนประกาศที่ปักไว้บริเวณหน้าที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๓ และประกาศที่ปิดไว้ที่ต้นสนในบริเวณที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๔ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง อันเป็นที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายไว้ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเพียงแต่ดำเนินการนำป้ายประกาศไปปิดไว้บริเวณหน้าแปลงที่ดินพิพาท โดยมีข้อความระบุว่า “บริเวณที่ดินแปลงนี้ (ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๓ เลขที่ ๑๓๔ และเลขที่ ๑๓๕) จังหวัดตรังเห็นชอบให้ยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินทั้งสามแปลงแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ทำให้บริเวณที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมทั้งหมด ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพืชผลอาสินออกไปจากเขตอุทยานแห่งชาติต่อไป” อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และนำป้ายประกาศทำด้วยแผ่นเหล็กไปปิดไว้ที่ต้นสนหน้าแปลงที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๔ โดยมีข้อความระบุว่า “อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ห้ามบุคคลใดเข้าทำการบุกรุก แคว้งถาง กั้นสร้าง ยึดถือครอบครอง หรือทำประโยชน์ใด ๆ หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔” อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เท่านั้น โดยยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้อำนาจทางปกครองตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมแต่อย่างใด การปิดป้ายประกาศจึงเป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันอุทยานแห่งชาติเพื่อให้บุคคลทั่วไปทราบที่ดินแปลงพิพาทอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ที่ดินดังกล่าวกลับคืนสู่สภาพเดิม ป้ายประกาศดังกล่าวจึงเป็นเพียงการแจ้งผู้ฟ้องคดีทั้งสามหรือผู้ที่กระทำการบุกรุก แคว้งถาง กั้นสร้าง ยึดถือครอบครอง หรือทำประโยชน์ใด ๆ ในที่ดินภายในเขตอุทยานแห่งชาติ อันจะเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ยังไม่ได้มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่ง



ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม กรณีจึงยังไม่อาจถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการปกป้องประกาศดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๕/๒๕๕๙)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นราษฎร หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ฟ้องว่า นายกองคํการบํรหารส่วตำบลหนองนาคำ (ผู้ถูกฟ้องคดี) จัดทำโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์โคกบ้านฮ้าง (หนองตะไก้) เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นป่าสงวนชื้อป่าหนองบุ ไม่ใช่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ดินขึ้นจึงฟ้องขอให้ศาลมีคํพิพาทษาหรือคํสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนโครงการขุดลอกหนองน้ำดังกล่าว และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินที่ได้จากการขายหิน ดิน และต้นไม้ให้แก่กองคํการบํรหารส่วตำบลหนองนาคำ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับพื้นที่ที่ทำการขุดลอกให้อยู่ในสภาพเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิม รวมทั้งให้ปลูกต้นไม้ยืนต้นทดแทน นั้น เห็นว่า ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมได้แก่ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะอ้างว่าเป็นผู้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ในพื้นที่พิพาทก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามก็ไม่ใช่ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาป่าสงวนแห่งชาติตามกฎหมายแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่ใช่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิฟ้องขอให้ยุติการดำเนินการตามโครงการชดใช้เงินให้แก่กองคํการบํรหารส่วตำบลหนองนาคำ และปรับพื้นที่พิพาทให้มีสภาพตามเดิม ทั้งนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๓/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเรื่องขอรับการช่วยเหลือกรณีข้าวและต้นยางพาราที่ผู้ฟ้องคดีปลูกไว้ถูกน้ำท่วมตามที่จังหวัดยโสธรได้มีประกาศ เรื่อง การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพื้นที่จังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม) (ฉบับที่ ๔) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เกษตรอำเภอมหาชนะชัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และเกษตรจังหวัดยโสธร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ไม่รับเรื่องของผู้ฟ้องคดีไว้ดำเนินการ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับ



เงินชดเชยจากรัฐบาลกรณีต้นยางพาราที่ผู้ฟ้องคดีปลูกไว้ถูกน้ำท่วม จำนวน ๔๖ ไร่ จึงยื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และกรมส่งเสริมการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ชำระเงินกรณีน้ำท่วมยางพาราให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น โดยที่หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๕ ซึ่งกำหนดว่า การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ผู้ประสบภัยพิบัติต้องขึ้นทะเบียนก่อนเกิดภัยพิบัติเท่านั้น ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเคยยื่นขอขึ้นทะเบียนการปลูกยางพารามาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่ไม่ผ่านการสำรวจตรวจสอบจากประชาคมหมู่บ้าน เพราะเหตุเป็นที่น่าสนใจว่า กรณียังฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ขึ้นทะเบียนการปลูกยางพาราอันจะมีสิทธิขอรับเงินค่าช่วยเหลือกรณีน้ำท่วมสวนยางพาราได้ตามนัยข้อ ๕ ดังกล่าว และเมื่อน้ำท่วมในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีก็ได้ไปแจ้งขอรับเงินกรณียางพาราที่ปลูกไว้ ๔๖ ไร่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งอ้างว่า เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจขึ้นทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ เพราะเหตุยางพาราเป็นพืชซึ่งไม่เหมาะแก่การปลูกในที่นา น้ำท่วม ด้วยคุณสมบัติของต้นยางพาราที่ไม่สามารถอยู่รอดในสภาพน้ำท่วมได้ จึงเห็นว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติน้ำท่วมตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๔/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่สัญญาจ้างก่อสร้างกับหน่วยงานราชการฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กระทรวงแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปลัดกระทรวงแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ประธานกรรมการค่าจ้าง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ไม่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เช่นเดียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามที่หน่วยงานราชการเคยถือปฏิบัติมา โดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าออกคำสั่งหรือออกประกาศกำหนดค่าชดเชยจากการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นตามประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว อันเป็นการฟ้องคดีพิพาท



เกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เมื่อไม่มีกฎหมายฉบับใดบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้ามีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เนื่องจากเป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาลและรัฐสภาในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว ศาลจึงไม่อาจออกคำสั่งบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่มีสิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๑/๒๕๕๘ และที่ ๖๒๗/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ พันตำรวจโท น. มีหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อให้ลงโทษพันตำรวจโท น. ในข้อหามีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับหญิงอื่น และร้องเรียนผู้บังคับบัญชาให้โยกย้ายพันตำรวจโท น. รวมทั้งร้องเรียนกรณีผู้บังคับบัญชาลงโทษพันตำรวจโท น. เพียงโทษกักขัง ๓๐ วัน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าควรจะต้องลงโทษไล่ออกจากราชการ แต่เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า เห็นควรยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นการกระทำเกินอำนาจหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นธรรม เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เมื่อมาตรา ๒๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติห้ามมิให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนที่มีลักษณะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหรือการลงโทษทางวินัยของข้าราชการไว้พิจารณาหรือหากมีการรับไว้ก็ต้องยุติการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ดังนั้น เรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองและผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจฟ้องว่าการยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายแก่ผู้ฟ้องคดีได้ และไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๖/๒๕๕๘)